

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 자동차 공제사업 감독기준

◇ 제 · 개정 이유

- '08년부터 자본적정성, 자산건전성 세부기준을 운영 중이나 경영실태평가 등 중요사항 누락 및 법적 지위가 없는 지침으로 운영
- 최근 자동차 사고피해자 공제금 지급 증가 및 미흡한 경영 등에 따른 재무건전성 악화 추세에 따라 재무건전성 관리의 중요성 증대
- 「여객자동차 운수사업법」(법률 제17976호, '21.9.24 시행) 제68조의2 및 「화물자동차 운수사업법」(법률 제18054호, '21.10.14 시행) 제51조의11에 따라 공제조합의 건전경영지도 및 재무건전성을 관리하도록 감독기준을 제정하고자 함

◇ 주요내용

- 가. 공제계약자를 보호하고 자산의 운용을 건전하게 하기 위하여 공제조합의 임직원이 지켜야 할 내부통제기준 마련(안 제3조)
- 나. 공제조합의 약관 작성 시 공제계약자를 위하여 준수하여야 할 사항 및 필수 기재사항을 확인하도록 함(안 제4조~제5조)
- 다. 공제요율은 객관적이고 합리적인 통계자료를 기초로 대수의 법칙 및 통계의 신뢰도를 바탕으로 산출토록 기준 마련(안 제6조~제7조)
- 라. 자동차손해배상진흥원장에게 공제조합이 제출한 약관 및 공제분담금의

요율서에 대하여 관련법규 위반 여부 등을 검토하도록 함(안 제10조~제12조)

마. 회계연도말 결산결과에 따라 기본분담금을 3개월 이내 조정하도록 조정 원칙, 산출방법, 조정률을 결정하도록 함(안 제13조~제17조)

바. 공제조합의 자산 운용 시 안정성·유동성·수익성이 확보되도록 자산의 조성 및 운용에 관하여 규정(안 제18조~제20조)

사. 공제조합의 경영성과와 재무상태를 명확히 파악하도록 재무제표의 작성, 결산, 지급준비금, 표준손해액 산출, 미경과분담금, 비상위험준비금 적립 등에 관한 회계처리기준 마련(안 제21조~제32조)

아. 지급여력비율 산출을 위한 세부 합산·차감항목을 정하고 분기별·지부별로 준수하도록 자본의 적정성 유지 도모(안 제33조~제36조)

자. 차주 채무상환능력을 감안 보유자산 건전성을 5단계로 분류하고 적정 수준의 대손충당금을 적립하여 자산건전성 확보(안 제37조~제38조)

차. 채권의 매도 및 후순위 채무의 조기 상환 등 적정한 유동성 유지를 위한 관리기준 마련(안 제39조~제40조)

카. 공제조합의 경영실태를 분석하여 5단계로 평가하고 그 결과를 감독 및 감사업무에 반영할 수 있도록 함(안 제43조)

타. 공제조합의 지급여력비율(0~100%) 등에 따라 경영개선 권고·요구·명령을 통해 경영개선 조치하도록 함(안 제44조~제48조)

파. 공제계약자 보호를 위하여 재무 및 손익에 관한 사항을 결산일 3개월 이내 홈페이지에 공시하도록 함(안 제49조~제51조)